МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 07 дугаар сарын 19 № 2/29 Улаанбаатар хот

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЧЛАЛЫН
САЙД Н.УРТНАСАН ТАНАА

Комисст нэр бүхий иргэнээс “Ховд аймгийн хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргааны дарга Р.Энхсүрэн нь ажилтнуудын суудаг 2 өрөөнд камер байршуулж хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхэд халдаж байна” гэх гомдол ирүүлсэний дагуу тус байгууллагын удирдлага, албан хаагчтай ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох баримт материалыг гаргуулах, газар дээр нь нөхцөл байдалтай танилцах зэргээр холбогдох шалгах ажиллагааг явууллаа.

Тус шалгах ажиллагааны хүрээнд Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргааны дарга Р.Энхсүрэн нь ажилтнуудынхаа тухай байгууллагад болж буй үйл явдлыг хянадаг сонсох, чагнах техник тоног төхөөрөмж дуу-дүрс бичлэгийн хяналтын камер байршуулсан нь тогтоогдсон болно.

Аливаа байгууллага гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх байгууллагын эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор хууль, дүрэм, журамд заасны дагуу дүрс бичлэгийн камер ашиглаж болох хэдий ч түүгээр дамжуулан ажилтнуудын хувийн орон зайд халдах, хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, захидал, харилцааны нууц, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хөндөх, олж авсан баримт мэдээллийг ажилтнуудыг хянах зорилгоор ашиглах, бусдад ил болгох, урвуулан ашиглаж болохгүй.

Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргааны дарга Р.Энхсүрэн нь Комисст ирүүлсэн тайлбартаа: ажилтнуудаа ажлын цагтаа ажилдаа ирдэггүй, ажлын байраа эзэнгүй орхидог нэг өрөөнөөс нөгөө өрөөний хооронд ямар ч зорилгогүй сэлгүүцдэг, ажлын байранд архи, согтуурах ундааны зүйл хэрэглэж хоорондоо зодолдож эд хөрөнгө эвдэлдэг, хов ярьдаг, ажлын цагаар компьютер дээр тоглоом тоглох, фэйсбүүк ордог, байгууллагын удирдлагыг албан ажлаар томилолтоор ажиллах тохиолдолд ажилдаа ирдэггүй зэрэг нөхцөл байдлыг байнга гаргадаг тул түүнийг хянаж, цэгцлэх, нийт ажилтнуудын ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, ажлаа бүрэн дүүрэн хийж гүйцэтгэддэг болгох, төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага, дэг журам, ёс зүйг чангатгах зорилгоор камер суурилуулсан. Уг камерт бичигтсэн үйл явдлыг нэг ч удаа сонсож үзээгүй, сонсохыг ч оролдоогүй гэжээ.

Р.Энхсүрэн нь ажилтнуудын өрөөнд байрлуулсан дуу, дүрс бичлэгийн камерийг сонсож үзээгүй, сонсохыг ч оролдоогүй гэсэн хэдий ч ажилтнууд өрөөндөө хэн юу хийж байгааг тэдний зөвшөөрөлгүй дэлгэцээр хянаж үзэж байгаа мөн хяналтын камер ашиглалтын дүрэм журам байхгүйгээр камерыг суурилуулж үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалт “...хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах”, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 3 дугаар зүйлд “Хүн бүр ....эрх чөлөөтэй байх, халдашгүй дархан байх эрхтэй”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9

152100082

дүгээр зүйлийн 9.1-т “Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалт “....халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй” гэсэн заалтуудыг зөрчиж байна.

Мөн Хувь хүний нууцын тухай хууль, Эрүүгийн хууль бусад холбогдох хууль тогтоомжоор хувь хүний нууцад хамаарах асуудлыг зохицуулж, түүнийг зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэхээр заажээ.

Иймд Хар нуур-Ховд голын сав газрын захиргааны дарга Р.Энхсүрэн нь ажилтнуудын ажлын байранд хууль бусаар сонсох, чагнах төхөөрөмж, дуу, дүрс бичлэгийн камер байрлуулсан зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид нийт ажилтнуудын хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг хангах, хүний эрхийн зөрчил гаргасан холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах нь зүйтэй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Шаардлага хүргүүлэв.

Энэхүү Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ